

1522187-54.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... por crimes de falsa identidade e roubo majorado (processo nº 0002083-29.2006.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 26/09/2008 e pena julgada extinta em 27/11/2014); c) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0002324-08.2017.8.26.0635, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Sentença - Processo nº 1522187-54.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522187-54.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266040/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27736081 - 78º D.P.

JARDINS, 2266040 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANTONIO CARLOS BARINI e outro

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

ANTÔNIO CARLOS BARINI, qualificado nos autos, foi denunciado, juntamente com Aloísio Henrique Ribeiro de Andrade, como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, cc. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 1/3), no dia 29 de setembro de 2022, por volta das 2h50, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.030, Bela Vista, nesta urbe, tentou subtrair, mediante rompimento de obstáculo, em proveito comum, uma televisão de 50 polegadas pertencente ao Banco Itaú, conforme Boletim de Ocorrência às fls. 13/16. Narra a denúncia que, segundo apurado, nas circunstâncias de tempo e local supramencionadas, ANTÔNIO e Aloísio deliberaram por subtrair uma televisão que estava no interior de uma agência bancária do Itaú. Desse modo, ANTÔNIO e Aloísio

quebraram a porta de vidro que guarnecia a agência bancária e, em seu interior, tentaram subtrair uma televisão de 50 polegadas, que estava em um suporte. Segundo a exordial, sucedeu que Aroldo Saughelles de Albuquerque, funcionário da empresa que presta serviço de monitoramento externo para o Banco Itaú, visualizou a ação dos agentes e, imediatamente, informou o ocorrido à Polícia Militar. Assim, policiais militares receberam, via COPOM, a notícia do furto, pelo que se dirigiram ao endereço declinado. Lá chegando, depararam-se com ANTÔNIO e Aloísio, que se evadiram do local quando perceberam a presença dos milicianos. Entretanto, os policiais conseguiram abordá-los momentos depois. Indagados, os agentes ficaram em silêncio.

Em sede policial, ANTÔNIO e Aloísio foram reconhecidos pessoalmente por Aroldo Saughelles de Albuquerque, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa à fl. 25. Por decisão proferida em audiência de custódia realizada aos 29 de setembro de 2022 (fls. 94/95), a prisão em flagrante dos dois autuados foi homologada, a prisão do indiciado ANTÔNIO foi convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, e foi concedida liberdade provisória ao indiciado Aloísio, subordinada à fiel observância das medidas cautelares de a) comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades, b) obrigação de manter o endereço atualizado junto à Vara competente (informando imediatamente endereço atual em 24 horas), c) proibição de ausentar-se da Comarca de residência por mais de oito dias sem prévia comunicação ao Juízo e d) recolhimento domiciliar no período noturno (das 22 horas às 6 horas) e nos dias de folga, sob pena de revogação do benefício e imediato recolhimento à prisão (CPP, arts. 310, 312 e 319) (fls. 89/93).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 6 de outubro de 2022, ocasião em que foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 1º de dezembro de 2022 às 16h30 (fls. 145/146).

O denunciado Aloísio não foi localizado para ser citado (fl. 223).

O Ministério Público, por meio de seu Núcleo de Investigações, providenciou pesquisa visando à localização de Aloísio e da testemunha Aroldo (fls. 234/236).

Em audiência, o réu ANTÔNIO foi citado, o i. Defensor Público apresentou resposta à acusação a seu favor, foi mantido o recebimento da denúncia para Antônio e, ainda, foi determinada a expedição de novo(s) mandado(s) e edital visando à citação do denunciado Aloísio.

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, o réu ANTÔNIO foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais.

O douto representante do Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu nos termos da denúncia.

Por sua vez, o insigne Defensor Público requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da escassa gravidade do delito e da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, considerando a inexistência de demais circunstâncias judiciais desfavoráveis, o disposto na Súmula nº 269 do E. STJ e o período de prisão cautelar do acusado; b) a aplicação da diminuição máxima em razão da tentativa, nos termos do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, em razão do ínfimo percorrido do "iter criminis", tendo em vista que a conduta dos agentes teria sido interrompida desde o início, diante da imediata reação adotada pelo setor de segurança da agência bancária, a ensejar a prisão em flagrante pela polícia militar ainda no local dos fatos, sem que houvesse a efetiva subtração de qualquer bem de valor; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e

indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu ANTÔNIO é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de furto qualificado tentado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 6/7), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), pelo Auto de Reconhecimento de Pessoa (fl. 25) e pelo Relatório Final (fls. 42/44), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha policial militar Lucas Cardoso Alapone de Oliveira, narrou, em síntese, que estavam patrulhando e foi pago via rede rádio que dois indivíduos estouraram o vidro do banco para furtar pertences. Um estava na frente da agência parado e o outro estava na esquina. Como a equipe de monitoramento havia passado as características, abordaram os indivíduos e com eles nada foi localizado. Confrontaram com as imagens e eram eles mesmos. Um deles quebrou o vidro do banco, entrou e tentou arrancar o televisor, mas não conseguiu. O outro ficou do lado de fora olhando até o primeiro sair do banco. Os dois chegaram juntos na frente do banco. Eles disseram que estavam ali só de passagem. Pelas imagens não tiveram dúvidas de que se tratava dos mesmos indivíduos. O réu é o indivíduo que entrou na agência e tentou subtrair a televisão e estava na esquina quando a equipe chegou ao local.

Também foi ouvida em juízo a testemunha policial militar André Lucas de Andrade, que relatou, em suma, que a equipe é acionada via Copom para atendimento de ocorrência de furto no banco Itaú. Ao chegar no local se depararam com um indivíduo defronte ao banco Itaú. Conseguiu abordar esse indivíduo na frente do banco Itaú.

Foi feito contato com a equipe de monitoramento e por meio das imagens foi possível constatar. O pessoal da equipe de monitoramento apresentou as imagens. As imagens mostram um indivíduo quebrando o vidro do banco e o outro observando. Olhando para o réu presente em audiência informa que ele é o indivíduo que aparece quebrando o vidro.

Ao ser interrogado em juízo, o réu ANTÔNIO confessou a prática delitiva, narrando que está com 43 anos de idade. Estava na situação de rua, paga diárias em uma pensão, mas não é sempre que tem dinheiro para pagar a diária da pensão, algumas vezes dormia na rua. Usa crack. Já tentou parar algumas vezes, muito difícil. Já tinha cumprido todas as suas penas. Estava trabalhando em um ferro velho e nos finais de semana saía para a frente do teatro vender pipoca, como funcionário.

Quebrou o vidro e entrou no banco, antes de pegar o televisor se arrependeu. Saiu sem levar nada. Desistiu de levar a televisão no meio do caminho. Não tinha cadeado na televisão. Aloisio é morador de rua que dorme na frente do banco. A intenção era furtar o televisor, porém quando pegou o televisor desistiu de levar o televisor. Foi isso mesmo chegou a polícia e não conseguiu levar o aparelho.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Julio Fabbrini Mirabete (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed., Editora Atlas, pág. 469):

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci (Manual de Processo Penal, 3ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2007, pág. 411):

"A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares, colhidos em Delegacia e em juízo, foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou qualquer razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Dessa forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

De se observar, também, que o réu foi preso em flagrante delito ainda no local dos fatos, tendo sido surpreendido pelos policiais militares.

Da qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal (concurso de pessoas).

A qualificadora consistente no concurso de duas ou mais pessoas, prevista no inciso IV do § 4º do artigo 155 do Código Penal, restou amplamente demonstrada pela prova oral colhida.

Da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal (rompimento de obstáculo).

Também restou amplamente demonstrada a qualificadora prevista no inciso I do § 4º do artigo 155 do Código Penal, consistente em rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

Com efeito, o Laudo Pericial nº 312.293/2022 (fls. 239/245) constatou “a fragmentação de um vidro fixo da fachada mediante aplicação de instrumento atuante a guisa de percussão, orientado de fora para dentro, permitindo o ingresso ao interior da agência. Foi constatada a tentativa de subtração de um aparelho de TV, como visto nas fotografias” (fl. 240), conforme fotografias às fls. 241/245.

Consequentemente, à luz das provas colhidas, restou configurada a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes, na forma tentada, nos exatos moldes do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, cc. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para o seguro decreto condenatório. Assim, entendendo perfeitamente comprovada a materialidade do crime, bem como sua autoria, é necessária a condenação do réu ANTÔNIO pelo delito descrito na denúncia.

Passo à aplicação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu ANTÔNIO, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, consoante se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 148/175) e da Certidão Estadual de Distribuições Criminais (fls. 189/200), o réu ostenta, pelo menos: a) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0000162-06.2004.8.26.0050, da 10ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 20/09/2004 e pena julgada extinta em 27/11/2014); b) condenação anterior por crimes de falsa identidade e roubo majorado (processo nº 0002083-29.2006.8.26.0050, da 18ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para o réu em 26/09/2008 e pena julgada extinta em 27/11/2014); c) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0002324-08.2017.8.26.0635, da 3ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/04/2017); d) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0007452-77.2015.8.26.0635, da 13ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 25/11/2015 e pena julgada extinta em 13/07/2018); e) condenação anterior por crime de furto qualificado (processo nº 0084092-58.2000.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal do Foro

Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 18/07/2022 e pena julgada extinta em 27/11/2014); f) condenação anterior por crime de furto qualificado tentado (processo nº 0095415-69.2014.8.26.0050, da 9ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 15/02/2016); g) condenação anterior por crime de furto tentado (processo nº 0106661-96.2013.8.26.0050, da 29ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 28/03/2017) e h) condenação anterior por crime de furto (processo nº 1506409-78.2021.8.26.0228, da 26ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/05/2021). Esse histórico denota que o réu ANTÔNIO possui conduta social reprovável, que continua a fazer do alheio seu meio de vida e que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legalmente previsto, partindo de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea e, diante da presença concomitante da agravante da reincidência específica (conforme fundamentação acima), efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo as penas fixadas na primeira fase.

Em terceira fase de aplicação da pena, passo à análise da causa de diminuição de pena pela tentativa, circunstância prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. O réu superou algumas fases do iter criminis, havendo logrado êxito em adentrar a agência bancária da qual pretendia subtrair a televisão. Todavia, antes que tivesse a posse mansa e desvigiada do bem visado, foi surpreendido pelos policiais militares. Assim, tendo sido frustrada a consumação do crime em fase intermediária, não tão próxima da consumação do delito, reduzo a pena pela metade, ou seja, 1/2, culminando com o total de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 5 (cinco) dias-multa, que, ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno em definitiva.

O regime inicial para cumprimento da pena será o inicial fechado, nos termos do artigo 33, caput, § 2º e § 3º, do Código Penal, em consonância com o artigo 59 do mesmo Estatuto. Registre-se que o réu ANTÔNIO, além de ser reincidente específico, ostenta outros antecedentes desabonadores, conforme já exposto quando da aplicação da pena, sendo certo que, para a incidência da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a adoção de regime semiaberto, mister que, além de a pena ser igual ou inferior a quatro anos, sejam favoráveis as circunstâncias judiciais.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Com efeito, não basta o preenchimento dos requisitos objetivos para a referida substituição (quantidade de pena e não ter sido o crime praticado com violência ou grave ameaça a pessoa). É preciso, ainda, que estejam presentes os requisitos subjetivos previstos nos incisos II e III do artigo 44 do Código Penal. Verifica-se, no caso, a presença da agravante da reincidência específica, sendo que, em face das condenações anteriores, a medida não é socialmente recomendável, nem admitida, nos termos do § 3º do citado artigo.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ANTÔNIO CARLOS BARINI, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, cc. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe, por isso, a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 5 (cinco) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto.

A pena de multa será calculada por seu valor unitário mínimo, atendendo ao disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu ANTÔNIO respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com

efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente específico e ostenta antecedentes desabonadores. Esse histórico denota que as condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Assim, a manutenção da custódia cautelar de ANTÔNIO é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no “Rol dos Culpados” e expeça-se a guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, arts. 467 e seguintes das NSCGJ).

Com o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis, em observância ao disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e no artigo 48 da Resolução TSE nº 23.669, de 14 de dezembro de 2021.

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, certificado o trânsito em julgado da condenação, expeça-se a certidão da sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA